第七章 犯罪主体

第一节 犯罪主体概述

【考点 1：犯罪主体的概念与意义】

（1）犯罪主体是实施危害社会行为并依法应负刑事责任的自然人和单位；自然人可成为所有犯罪主体，单位仅可成为部分犯罪主体；

（2）准确定罪意义：具备犯罪主体条件者实施禁止行为才构成犯罪，不符合条件者即使实施危害行为也不构成犯罪；特殊身份要件影响罪与非罪、此罪与彼罪的区分；

（3）合理量刑意义：犯罪主体的年龄、精神状态、身份等不同情况直接影响刑罚轻重；

〈示例〉国有公司董事、经理利用职务经营同类营业构成非法经营同类营业罪，非国有公司则不构成犯罪；国家工作人员侵占本单位财物构成贪污罪，非国家工作人员构成职务侵占罪；

〈注意〉已满 12 周岁不满 18 周岁犯罪应从轻减轻处罚；已满 75 周岁故意犯罪可从轻减轻，过失犯罪应从轻减轻；精神病人、聋哑盲人可从轻减轻免除处罚；司法工作人员犯妨害作证等罪从重处罚；

bilibili 考研你终硕 制作

第二节 自然人犯罪主体

【考点 1：自然人犯罪主体的概念与构成条件】

（1）自然人犯罪主体是指实施刑法规定的危害社会行为、已达刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人；

（2）构成条件：已达刑法规定的负刑事责任年龄；具有刑事责任能力；实施了刑法规定的危害社会行为；

（3）三个条件必须同时具备，缺一不可。

【考点 2：刑事责任能力的概念与内容】

（1）刑事责任能力是指行为人在刑法意义上辨认和控制自己行为的能力；

（2）包括辨认行为能力和控制行为能力两个要素，二者必须同时具备；

（3）辨认行为能力是指认识自己行为在刑法上的意义、性质、后果的能力；控制行为能力是指决定自己是否实施触犯刑法行为的能力；

（4）辨认行为能力是基础，控制行为能力是关键。

【考点 3：刑事责任能力的程度划分】

（1）我国刑法采用四分法：完全刑事责任能力、完全无刑事责任能力、相对有刑事责任能力、减轻刑事责任能力；

（2）完全刑事责任能力人：年满 18 周岁、精神和生理功能健全且智力与知识发展正常的人；

（3）完全无刑事责任能力人：不满 12 周岁的人和行为时因精神疾病而不能辨认或控制自己行为的人；

（4）相对有刑事责任能力人：已满 12 周岁不满 16 周岁的人，仅对刑法明确规定的某些严重犯罪具有刑事责任能力。

【考点 4：刑事责任年龄的划分】

（1）完全不负刑事责任年龄阶段：不满 12 周岁，对任何危害行为都不追究刑事责任；

（2）相对负刑事责任年龄阶段：已满 12 周岁不满 16 周岁；

（3）完全负刑事责任年龄阶段：已满 16 周岁，对刑法规定的一切犯罪承担刑事责任；

（4）年龄计算按公历计算，过了生日第二天才算已满该周岁。

〈注意〉已满 12 周岁不满 14 周岁的人，犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任；

〈注意〉已满 14 周岁不满 16 周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任；

〈注意〉法律规定的年龄界限是刚性界限，不能有任何伸缩性，违背则违反罪刑法定原则。

【考点 5：精神障碍人的刑事责任】

（1）完全无刑事责任能力的精神病人：在不能辨认或不能控制自己行为时造成危害结果，经法定程序鉴定确认的，不负刑事责任；

（2）限制刑事责任能力的精神病人：尚未完全丧失辨认或控制自己行为能力的精神病人犯罪的，应当负刑事责任，但可以从轻或减轻处罚；

（3）间歇性精神病人在精神正常时犯罪，应当负刑事责任；

考研你终硕 制作

（4）认定标准：必须同时符合医学标准和心理学标准，且经法定程序鉴定确认。

【考点 6：生理功能丧失的刑事责任】

（1）又聋又哑的人或盲人犯罪，可以从轻、减轻或免除处罚；

（2）又聋又哑的人是指同时完全丧失听力和语言功能者；盲人是指双目均丧失视力者；

（3）是否从宽处罚应根据其对犯罪的辨认和控制能力状况决定。

【考点 7：醉酒的刑事责任】

（1）醉酒的人犯罪，应当负刑事责任；

（2）生理性醉酒：如醉酒前对犯罪有故意或过失，应负完全刑事责任；如醉酒前无犯罪故意或过失，应依其醉酒后实际精神状态确定责任；

（3）病理性醉酒：按精神障碍的相关规定处理。

bilibili 考研你终硕 制作

【考点 8：犯罪主体特殊身份的概念与分类】

（1）特殊身份是指刑法规定的影响行为人刑事责任的人身方面特定的资格、地位或状态；

（2）一般主体与特殊主体：不要求特殊身份的为一般主体，要求特殊身份的为特殊主体；

（3）真正身份犯：以特殊身份作为主体构成要件，无此身份则不成立犯罪；

（4）不真正身份犯：特殊身份不影响定罪但影响量刑。

〈示例〉国家机关工作人员、司法工作人员、军人、辩护人、证人等；

〈注意〉特殊身份一般是行为人开始实施危害行为时就已具有的，行为后才形成的特殊地位通常不属于特殊身份；

〈对比〉定罪身份决定刑事责任存在与否；量刑身份不影响刑事责任存在但影响刑事责任大小。

【考点 9：犯罪主体特殊身份对定罪量刑的意义】

（1）对定罪的意义：区分罪与非罪的标准之一；区分此罪与彼罪的重要标准；影响无特殊身份者的定罪；

（2）对量刑的意义：特殊主体犯罪的刑罚一般较一般主体犯罪重；某些犯罪中具有特殊身份要从重处罚；

（3）目的：限制犯罪主体及犯罪成立范围；确定不同危害程度犯罪的轻重罪责。

〈案例〉邮政工作人员私自开拆、隐匿、毁弃邮件构成私自开拆、隐匿、毁弃邮件、电报罪，一般公民则构成侵犯通信自由罪；

〈案例〉国家机关工作人员犯诬告陷害罪的，从重处罚。

第三节 单位犯罪主体

【考点 1：单位犯罪的概念与特征】

（1）单位犯罪概念：公司、企业、事业单位、机关、团体实施的依法应当承担刑事责任的危害社会的行为；

（2）单位犯罪构成要件：犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体、犯罪主观方面四要件；

（3）两大特征：犯罪主体是单位；犯罪行为体现单位意志；

bilibili 考研你终极 制作

【考点 2：单位犯罪主体范围】

（1）五类主体：公司、企业、事业单位、机关、团体；

（2）公司：依法定程序设立，以营利为目的的法人组织；

（3）企业：公司以外的，依法成立具备组织形式，以营利为目的独立从事商品生产经营的经济组织；

（4）事业单位：依法律或行政命令设立，从事社会职能活动的组织；

（5）机关：国家行政机关、立法机关、司法机关、军队、政党等组织；

（6）团体：人民团体（工商联、青工妇等）和社会团体（公民自愿组成的非营利性组织）；

〈注意〉成为刑法上单位的关键条件：依法成立；拥有一定财产或经费；以自己名义承担责任；

〈案例〉单位分支机构或内设机构以自己名义实施犯罪，违法所得归该机构所有的，应认定为单位犯罪；

〈易错点〉不能因分支机构无可执行罚金的财产，就按个人犯罪处理；

【考点 3：单位犯罪认定的特殊情形】

（1）外国公司企业：符合我国法人资格条件的，在我国领域内犯罪按单位犯罪处理；

（2）为犯罪设立的单位：个人为违法犯罪活动设立的单位，或设立后以犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处；

（3）盗用单位名义：违法所得由个人私分的，按自然人犯罪处罚；

（4）一人公司：应视为刑法上的单位，可成为单位犯罪主体；

（5）刑法未规定单位责任的：对组织、策划、实施者依法追究个人刑事责任；

〈注意〉个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，不以单位犯罪论处；

〈易错点〉一人公司虽存在处罚过轻问题，但不能否认其公司资格，符合罪刑法定原则；

bilibili 考研小张硕 制作

【考点 4：单位意志的认定标准】

（1）执行决策情形：执行单位决策机构决策或法定代表人、负责人决定的行为；

（2）履职情形：单位成员在单位业务范围内履行职责的行为；

（3）超范围犯罪：单位成员超出犯罪决策或业务范围实施的其他犯罪，应认定为个人犯罪；

（4）事后追认情形：为单位利益、所得归单位、事后获追认的行为，不宜认定为单位犯罪；

〈注意〉单位成员实施犯罪行为是否体现单位意志，是区分单位犯罪与个人犯罪的关键；

〈易错点〉以单位名义、为单位利益、所得归单位等因素不足以作为认定单位犯罪的充分条件；

〈引述〉2001 年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》："以单位名义实施犯罪，违法所得归单位所有的，是单位犯罪"；

【考点 5：单位犯罪的处罚原则】

（1）世界各国处罚原则：双罚制（单位和直接责任人员均处罚）；单罚制（转嫁制、代罚制）；

（2）我国原则：以双罚制为原则，单罚制为例外；

（3）双罚制内容：对单位判处罚金，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚；

（4）双罚制分类：直接责任人员刑罚与自然人犯罪相同；直接责任人员刑罚轻于自然人犯罪；

（5）单罚制例外：违规披露、不披露重要信息罪和妨害清算罪只处罚直接责任人员；

〈案例〉生产、销售伪劣产品罪、走私武器弹药罪属于直接责任人员刑罚与自然人犯罪相同的情形；

〈案例〉内幕交易、泄露内幕信息罪单位犯罪时直接责任人员最高刑为 5 年，自然人犯罪最高刑为 10 年；

〈注意〉刑法分则和其他法律另有规定的，依照规定执行；

bilibili
考研你终硕
制作